

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2891/2538

บริษัทไทยแลนด์ สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟ
นิง จำกัด

กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ษฎากร มาตรา 65 ตรี (19

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา
ข้อกำหนดคดีภาษีอากร มาตรา 8

โจทก์ยื่นคำร้องขออนุญาตระบุนพยานเพิ่มเติมภายหลังวันชี้สองสถานพร้อมทั้ง
แนบบัญชีพยานมาทำคำร้องด้วย ปรากฏว่าเอกสารดังกล่าวล้วนเป็นพยานหลักฐาน
สำคัญที่จะทำให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นที่ว่า ค่าใช้จ่ายเงินโบนัสพิเศษ
ของโจทก์ในช่วงระยะเวลาที่ถูกประเมินเป็นรายจ่ายต้องห้ามหรือไม่ให้เป็นไปโดยถูก
ต้องเที่ยงธรรมจำเป็นต้องสืบพยานหลักฐานดังกล่าว คำสั่งที่อนุญาตให้ระบุนพยาน
เพิ่มเติมจึงชอบแล้ว

เงินโบนัสพิเศษที่โจทก์จ่ายหาได้กำหนดขึ้นจากผลกำไรที่ได้รับในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่ แต่เป็นการจ่ายโดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานของบริษัทโดยส่วน
รวมแล้วนำมาจัดสรรให้แก่พนักงาน รายจ่ายเงินโบนัสพิเศษของโจทก์จึงมิใช่รายจ่าย
ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (19)

เงินโบนัสพิเศษที่โจทก์จ่ายหาได้กำหนดขึ้นจากผลกำไรที่ได้รับในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่ แต่เป็นการจ่ายโดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานของบริษัทโดยส่วน
รวมแล้วนำมาจัดสรรให้แก่พนักงาน รายจ่ายเงินโบนัสพิเศษของโจทก์จึงมิใช่รายจ่าย
ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตี (19)

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-นิเวศน์ คำผอง-สมพงษ์ สอนิเถร)

ศาลฎีกาชั้นกลาง - นายอรรถสิทธิ์ ร่มไทรทอง
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>